

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/796/25

הצעת חוק הגנת השכר (תיקון – הגבלת ניכוי דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני), התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 25 בחוק הגנת השכר, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 25(א), במקום פסקאות (3) עד (ב3) יבוא:

"(3) תשלום שהוא בעד דמי חבר בארגון עובדים שהעובד חבר בו, שהעובד הסכים בכתב כי ינוכה; עובד רשאי בכל עת להודיע למעסיקו בכתב על הפסקת הסכמתו לניכוי כאמור;

(א3) תשלומים לארגון בעד דמי טיפול מקצועי-ארגוני לטובת הארגון היציג כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957, שיש לנכותם על פי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה משכרו של עובד שאינו חבר בשום ארגון עובדים, או שהעובד הסכים בכתב לניכוי כאמור, וכל עוד לא הודיע בכתב על הפסקת הסכמתו לניכוי כאמור, והכול ובלבד שסכומם אינו עולה על 0.4% משכרו של העובד או על 60 שקלים חדשים, לפי הנמוך."
2. ביטול סעיף 32 בחוק העיקרי – בטל.
3. תיקון חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957² –

(1) בסעיף 28(ג), אחרי "התשי"ח–1958" יבוא "(להלן – חוק הגנת השכר)";

(2) בסעיף 33ח, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, לא יחויב עובד לשלם לארגון עובדים שאינו חבר בו דמי טיפול מקצועי-ארגוני בסכום העולה על הקבוע בסעיף 25(א3) לחוק הגנת השכר;

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 86.
² ס"ח התשי"ז, עמ' 63.

(ג) ארגון עובדים לא יעשה שימוש בדמי טיפול מקצועי-ארגוני הנגבים מעובדים, אלא לצורך טיפול ביחסי עבודה לטובת העובדים.

(3) בסעיף 33ד, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

"(ג) העובר על הוראות סעיף 33ח(ב) או (ג), דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין; הוטל על ארגון עובדים קנס לפי סעיף זה, לא יהיה רשאי לגבות דמי טיפול מקצועי-ארגוני במשך שנה מיום הטלת הקנס."

תיקון חוק חופש 4. בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998³, בסעיף 2, בהגדרה "רשות ציבורית", אחרי פסקה (10) יבוא:

"(11) ארגון עובדים הגובה דמי טיפול מקצועי-ארגוני לפי סעיף 33ח לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז–1957."

ד ב ר י ה ס ב ר

מוצע לבטל כליל את הסעיפים המאפשרים ניכוי משכרו של עובד באמצעות המעסיק עבור פעילות מפלגתית. מטבע הדברים, עובד שאינו חפץ לעסוק בפעילות פוליטית עשוי להתקשות להתנגד לדרישה לניכוי במקור שמציב ועד העובדים ואין הצדקה להקל על ועד העובדים את גביית הכספים המשמשים לפעילות פוליטית.

נוסף על כך, מוצע לקבוע תקרה לדמי הטיפול שניתן לגבות מעובדים גם בהסכמה שבכתב, דרך המעסיק. לא ייתכן שהמעסיק וארגון העובדים יגיעו ביניהם להסכמות על דמי טיפול של עובדים שאינם חברים בארגון העובדים מכיוון שלעובד עצמו אין אפשרות להציג את עמדתו בעניין. לכן מוצע להגביל את הסכומים של דמי הטיפול שהם כספים של העובד המועברים לארגון העובדים ישירות מהמעסיק.

כמו כן, מוצע לבטל את הסעיף הדורש כי שר העבודה יתייעץ עם ארגון עובדים מסוים בטרם יתקין תקנות בהתאם לחוק זה, שכן מנוסח הסעיף ברור כי יש בכך לפגוע באופן חמור בתחרות בתחום.

נוסף על כך, מוצע להוסיף את ארגוני העובדים להגדרה של "רשות ציבורית" בחוק חופש המידע, התשנ"ח–1998, ובכך כרשות ציבורית תהיה מחויבת בפרסום המידע בהתאם לסעיף 5 לאותו חוק.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/477/24).

הצעת החוק זהה לפ/477/24 לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)

³ ס"ח התשנ"ח, עמ' 609.